CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA OFERECER GESTÃO DADOS E MÍDIAS SOCIAIS PARA A SOBERANIA DIGITAL NACIONAL

A transformação digital acelerada reconfigurou as dinâmicas sociais, econômicas e políticas contemporâneas, convertendo a infraestrutura de dados e os canais digitais de comunicação em ativos estratégicos indispensáveis para a soberania de qualquer nação.

Costuma-se dizer que "*os dados são o petróleo do futuro*". Essa frase, comumente utilizada pela comunidade científica e pelos "futurólogos" de plantão, aponta para a tendência de que se trata de um ativo valioso e determinante para os rumos da economia atual e futura. Dito isso e guardadas as devidas proporções, são inegáveis os pontos de similaridade dessa analogia com o mineral fóssil que foi a matéria-prima mais importante para impulsionar a indústria do século passado. Nesse sentido, o advento da figura dos "dados" configura-se como o bem (ativo intangível) mais precioso para a economia digital que domina os mercados neste momento da história.

No contexto brasileiro, contudo, essa expansão ocorreu de forma assimétrica, resultando em uma severa dependência tecnológica perante megacorporações transnacionais — as *Big Techs*.

Esta proposta de projeto aborda os impactos dessa vulnerabilidade sobre a segurança dos dados pessoais dos cidadãos, a autonomia das instituições públicas e a própria integridade do debate democrático, com base no ordenamento jurídico pátrio e nos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Diante de riscos contínuos de manipulação informacional, extração predatória de dados e submissão a jurisdições estrangeiras, este documento fundamenta e estrutura a criação da TecBrás (Empresa Brasileira de Tecnologia e Mídias Sociais S.A.). Concebida como uma Sociedade de Economia Mista sob controle estatal e com forte articulação ao ecossistema nacional de tecnologia, a TecBrás surge como uma solução robusta e viável para restituir a autodeterminação informativa ao Brasil, assegurar a cidadania digital e prover uma alternativa pública, transparente e soberana para os cidadãos e instituições brasileiras.

1. CENÁRIO ATUAL

O ecossistema digital brasileiro encontra-se em um estado de profunda dependência estrutural em relação às grandes corporações multinacionais de tecnologia — as chamadas "Big Techs", concentradas predominantemente nos Estados Unidos e na União Europeia. Plataformas de redes sociais, serviços de mensageria instantânea, motores de busca, infraestrutura de nuvem e ferramentas de inteligência artificial generativa (Meta, Google, OpenAI, Anthropic, xAI, Microsoft e Amazon) operam como a infraestrutura primária de comunicação, debate público e transações econômicas do Brasil.

Essa vulnerabilidade manifesta-se nos seguintes aspectos centrais:

- **Centralização do Tráfego e das Comunicações:** A totalidade do ecossistema de redes sociais e mensageria no Brasil é dominada por infraestruturas estrangeiras cujos servidores principais e centros de processamento decisórios estão situados fora da jurisdição nacional.
- **Dependência Institucional:** Órgãos públicos, empresas privadas nacionais e cidadãos utilizam canais privados internacionais para veiculação de atos governamentais, comunicação estratégica e prestação de serviços essenciais, sem que haja garantias contratuais e jurídicas de sigilo, integridade, estabilidade ou continuidade.
- **Transferência Internacional de Dados:** Interações cotidianas, hábitos de consumo, preferências políticas, registros de localização e dados comportamentais da população brasileira são continuamente transferidos para datacenters sujeitos a legislações estrangeiras, a exemplo do *US Cloud Act*, solapando os termos da LGPD.

2. O PROBLEMA

A hegemonia das Big Techs no ambiente digital brasileiro impõe severos riscos à segurança nacional, à integridade institucional, à autodeterminação informativa e ao cumprimento do ordenamento jurídico do país.

2.1. Vulnerabilidade da Soberania Nacional e Digital

A dependência de infraestruturas críticas sob controle de empresas estrangeiras expõe o Estado brasileiro a chantagens tecnológicas, riscos de desativação abrupta de serviços e espionagem de dados estratégicos estatais e corporativos. A jurisdição extraterritorial de legislações dos EUA permite que agências estrangeiras acessem dados de cidadãos brasileiros sem observância do devido processo legal interno.

2.2. Manipulação Informacional e Moderação Unilateral

Os algoritmos proprietários e opacos das Big Techs priorizam o engajamento baseado em conteúdos polarizadores, sensacionalistas e desinformativos. A moderação de conteúdo é exercida de forma unilateral e sem transparência, alinhada aos interesses econômicos, ideológicos e geopolíticos das sedes dessas empresas, afetando diretamente a integridade do debate político e dos processos eleitorais no Brasil.

2.3. Violação ao Ordenamento Jurídico e à LGPD (Lei nº 13.709/2018)

O modelo de negócios fundado no "capitalismo de vigilância" entra em colisão direta com os princípios fundantes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018)**:

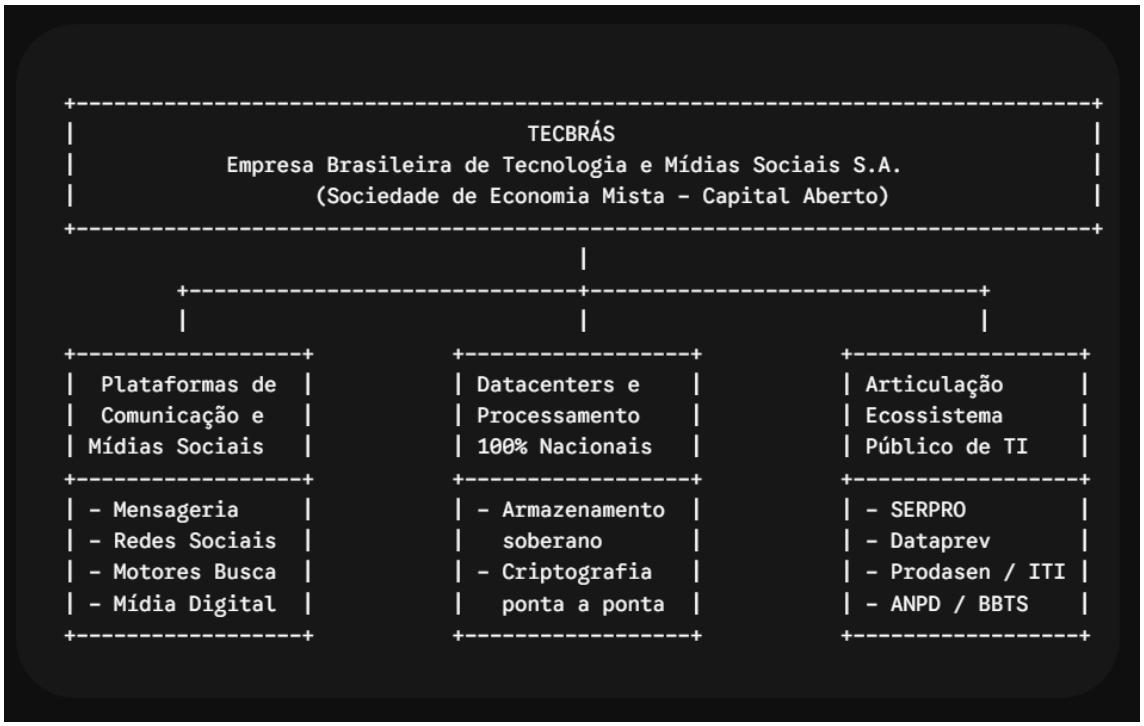
- **Princípios da Finalidade e Adequação (Art. 6º, I e II):** Tratamento de dados para finalidades genéricas de perfilamento e direcionamento comportamental sem consentimento inequívoco ou base legal legítima.
- **Transferência Internacional de Dados (Art. 33 a 36):** Desafios recorrentes na garantia de que os países receptores ofereçam grau de proteção equivalente ao exigido pela legislação brasileira.

- **Transparência e Autonomia da ANPD:** Descumprimento ou lentidão na resposta a ordens judiciais e determinações da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Poder Judiciário brasileiro.

3. PROPOSTA DE VALOR / SOLUÇÃO

A solução proposta consiste na criação da **TecBrás (Empresa Brasileira de Tecnologia e Mídias Sociais S.A.)**, uma corporação nacional voltada a assegurar a soberania digital e a autodeterminação informativa do país.

Funcionograma:



Principais Pilares da Solução:

1. **Infraestrutura 100% Nacional:** Implantação e operação de redes sociais, plataformas de mensageria e serviços digitais hospedados exclusivamente em *datacenters* localizados no território brasileiro.
2. **Conformidade Nativa com a LGPD:** Arquitetura *Privacy by Design* e *Privacy by Default*, garantindo o controle total do cidadão sobre seus dados pessoais e banindo práticas abusivas de perfilamento comportamental e monetização indevida de dados.

3. **Algoritmos Transparentes e Auditáveis:** Código-fonte dos sistemas de recomendação auditável por órgãos governamentais e pela comunidade científica nacional, visando combater a desinformação sem cercear a liberdade de expressão legítima.

4. **Articulação com o Ecossistema Estatal de TI:** Atuação sinérgica e integrada com as estatais e órgãos públicos de tecnologia:
    - **SERPRO e Dataprev:** Compartilhamento e suporte técnico de infraestrutura, autenticação segura (via Gov.br) e processamento em nuvem pública soberana.
    - **Prodasen e BBTS:** Integração de soluções para o Poder Legislativo, setor financeiro público e instâncias operacionais.
    - **ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação):** Implementação de padrões avançados de certificação digital e criptografia nacional (ICP-Brasil).
    - **ANPD:** Supervisão contínua para garantia do mais elevado padrão global de privacidade e proteção de dados.

4. PÚBLICO-ALVO DOS SERVIÇOS DA TECBRÁS

A TecBrás foi concebida para atender aos cidadãos brasileiros e à totalidade do ecossistema societário, corporativo e governamental do Brasil:

1. **Cidadãos Brasileiros:** Acesso a plataformas de redes sociais, redes profissionais e aplicativos de comunicação com garantia de privacidade, isenção de manipulação algorítmica abusiva e proteção contra o vazamento de dados para governos ou corporações estrangeiras.

2. **Instituições Públicas (Esferas Federal, Estadual e Municipal):** Ambientes seguros e soberanos para comunicação oficial, prestação de serviços ao cidadão, transmissão de sessões públicas e armazenamento de ativos de dados de governança e segurança pública.

3. **Empresas Nacionais (PMEs e Corporações):** Alternativa viável e competitiva para veiculação de publicidade digital, ecossistema de e-commerce e ferramentas corporativas de colaboração, retendo o valor econômico do mercado publicitário no ambiente financeiro doméstico.

5. RECURSOS E ORÇAMENTO

5.1. Viabilidade Econômico-Financeira e Fontes de Receita

A TecBrás adotará um modelo de negócios sustentável, estruturado em múltiplas linhas de receitas competitivas e de elevado valor agregado:

- **Serviços de Mídia e Publicidade Digital Soberana:** Oferta de espaço publicitário direcionado com base em contextos institucionais e geográficos, sem violar a privacidade individual ou recorrer ao perfilamento invasivo de dados.
- **Soluções Corporativas e *SaaS (Software as a Service)* para Governo e Empresas:** Comercialização de licenças de ferramentas corporativas seguras de comunicação, colaboração e produtividade em nuvem para órgãos públicos e setor privado.
- **Serviços de Validação de Identidade e Autenticação Premium:** Integração com APIs corporativas para autenticação de alto nível de segurança, prevenindo fraudes no setor bancário e no e-commerce.

5.2. Estrutura Financeira Inicial

- **Aporte Inicial de Capital (Governo Federal):** Financiamento através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), BNDES e emissão de debêntures incentivadas.
- **Abertura de Capital (IPO):** Captação de recursos no mercado de capitais brasileiro (B3) para atração de investidores privados sem perda do controle acionário estatal.

6. PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO E ANTEPROJETO DE LEI

6.1. Modelo Societário e de Governança

- **Natureza Jurídica:** Sociedade de Economia Mista, sob forma de Sociedade Anônima de capital aberto.
- **Controle Acionário:** O Governo Federal deterá permanentemente no mínimo 50% mais uma das ações com direito a voto (ações ordinárias).
- **Mecanismos de Controle e Governança:**
    - Submissão integral à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).
    - Conselho de Administração constituído por membros independentes e representantes da sociedade civil, da academia e do setor produtivo de TI.
    - Comitê Permanente de Ética Algorítmica, Privacidade e Proteção de Dados.
    - Fiscalização direta do Tribunal de Contas da União (TCU) e da ANPD.

6.2. Cronograma Executivo de Implementação

Fase	Período	Principais Metas
Fase 1: Marco Legal e Estruturação	Meses 1 a 6	Tramitação do Projeto de Lei, promulgação da Lei de Criação, elaboração do Estatuto Social e constituição da diretoria provisória.
Fase 2: Infraestrutura e Integração	Meses 7 a 18	Contratação de infraestrutura técnica e integração de datacenters com SERPRO e Dataprev; desenvolvimento dos produtos piloto.
Fase 3: Lançamento Piloto e Beta Público	Meses 19 a 24	Lançamento das plataformas de mensageria e mídias sociais para órgãos do Governo Federal e testes abertos à população.
Fase 4: Expansão Mercadológica e IPO	Meses 25 a 36	Operação comercial plena, abertura de capital na B3 e campanhas de adesão nacional de cidadãos e empresas.

6.3. Anteprojeto de Lei para Criação da TecBrás

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 2026

Autoriza o Poder Executivo Federal a criar a empresa pública sob a forma de Sociedade de Economia Mista denominada Empresa Brasileira de Tecnologia e Mídias Sociais S.A. – TecBrás, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado a criar a **Empresa Brasileira de Tecnologia e Mídias Sociais S.A. – TecBrás**, sociedade de economia mista e capital aberto, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede e foro no Distrito Federal.

Art. 2º A TecBrás tem por finalidade social prover infraestrutura, soluções tecnológicas, aplicações de mídias sociais, serviços de comunicação instantânea e processamento de dados digitais, visando assegurar a soberania digital nacional, a segurança das informações públicas e a proteção dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros.

Art. 3º A União manterá, em qualquer circunstância, o controle acionário da TecBrás, detendo a maioria das ações ordinárias com direito a voto, nos termos da legislação vigente.

Art. 4º Constituem objetivos fundamentais da TecBrás: I – Desenvolver e operar plataformas de comunicação digital, mensageria e mídias sociais cujos datacenters e infraestrutura técnica estejam situados integralmente no território nacional; II – Assegurar o cumprimento irrestrito das disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e demais normas nacionais de proteção à privacidade; III – Atuar em cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública federal, em especial SERPRO, Dataprev, Prodasen, ITI, BBTS e ANPD, otimizando o processamento de dados e a

segurança da informação pública; IV – Garantir a transparência algorítmica e combater a difusão automatizada de conteúdos ilícitos e desinformativos, em estrita observância às garantias constitucionais da liberdade de expressão.

Art. 5º O capital social inicial da TecBrás será subscrito integralmente pela União, autorizado o aumento posterior mediante subscrição pública de ações na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Art. 6º A governança da TecBrás observará as disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, devendo contar em sua estrutura estatutária com um Comitê de Ética Algorítmica e Proteção de Dados com participação da sociedade civil e da comunidade acadêmica.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.